

Krajský úřad Jihomoravského kraje

Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno

IČO: 70888337

[REDACTED]

Podatel:

Petr Novotný, fyzická osoba

[REDACTED]

[REDACTED]

Doručení odpovědi: do datové schránky podatele, [REDACTED]

V Pršticích dne 28. července 2026

Věc: Žádost o uplatnění opatření proti nečinnosti podle § 80 odst. 3 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád – nečinnost obce Prštice při vyřizování stížnosti podle § 16a zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím (sp. zn. povinného subjektu SP/088/2026)

Vážení,

obracím se na Krajský úřad Jihomoravského kraje jako na nadřízený orgán obce Prštice (IČO: 00282405, Hlavní 1, 664 46 Prštice) ve věci vyřizování mé žádosti o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím (dále jen „InfZ“).

I. Skutkový stav

Dne 1. 7. 2026 jsem obci Prštice podal žádost o poskytnutí informací podle InfZ, vedenou povinným subjektem pod sp. zn. SP/088/2026. Žádal jsem o smlouvy, objednávky, výkazy práce a doplňující informace ke třem skupinám výdajů zaúčtovaných na účtu 518 „Ostatní služby“: (1) měsíční paušál 27 225 Kč za služby v oblasti GDPR, (2) nájem stavebního jeřábu u zámku v letech 2022–2023 a (3) právní služby v letech 2022–2025 (příloha č. 1).

Dne 17. 7. 2026 mi obec doručila sdělení č. j. OUPR-867-2026, které obsahuje pouze obecný slovní komentář; žádný z požadovaných dokumentů poskytnut nebyl a o neposkytnuté části žádosti nebylo vydáno rozhodnutí o odmítnutí podle § 15 odst. 1 InfZ (příloha č. 2).

Dne 17. 7. 2026 jsem proto podal stížnost na postup při vyřizování žádosti o informace podle § 16a odst. 1 písm. c) InfZ. Stížnost byla obci doručena do datové schránky dne 20. 7. 2026 (přílohy č. 3 a 4).

Lhůta 7 dnů podle § 16a odst. 5 InfZ, v níž byla obec povinna stížnosti buď sama zcela vyhovět, nebo ji spolu se spisovým materiálem předložit nadřízenému orgánu, uplynula dne 27. 7. 2026. Do dne podání této žádosti mi obec požadované informace neposkytla, nevydala rozhodnutí o odmítnutí žádosti a nemám ani žádnou informaci o tom, že by stížnost předložila Krajskému úřadu Jihomoravského kraje.

II. Právní hodnocení

Podle § 16a odst. 5 InfZ povinný subjekt předloží stížnost spolu se spisovým materiálem nadřízenému orgánu do 7 dnů ode dne, kdy mu stížnost došla, pokud v této lhůtě stížnosti sám zcela nevyhoví. Zákon jinou možnost nepřipouští. Pokud obec v uvedené lhůtě neučinila ani jedno, je ve věci vyřizování stížnosti nečinná ve smyslu § 80 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád.

Podle § 20 odst. 4 InfZ se při postupu podle tohoto zákona použijí mimo jiné ustanovení správního řádu o ochraně před nečinností a ustanovení § 178 správního řádu. Krajský úřad Jihomoravského kraje je nadřízeným správním orgánem orgánu obce podle § 178 odst. 2 správního řádu a podle § 80 odst. 3 věty druhé správního řádu může žádost o uplatnění opatření proti nečinnosti po uplynutí lhůty pro vydání rozhodnutí podat účastník.

III. Návrh

S ohledem na výše uvedené zdvořile žádám, aby Krajský úřad Jihomoravského kraje:

- a) uplatnil opatření proti nečinnosti podle § 80 odst. 4 písm. a) správního řádu a přikázal obci Prštice, aby ve stanovené lhůtě stížnost spolu se spisovým materiálem předložila nadřízenému orgánu, a následně o stížnosti rozhodl postupem podle § 16a odst. 6 InfZ ve lhůtě podle § 16a odst. 8 InfZ;
- b) pokud již obec stížnost nadřízenému orgánu předložila, považoval tuto žádost v uvedeném rozsahu za bezpředmětnou a pouze mi tuto skutečnost sdělil.

Odpověď prosím zašlete do mé datové schránky uvedené v záhlaví této žádosti.

Přílohy

1. Žádost o poskytnutí informací ze dne 1. 7. 2026 (sp. zn. SP/088/2026)
2. Sdělení obce Prštice č. j. OUPR-867-2026 ze dne 17. 7. 2026
3. Stížnost podle § 16a odst. 1 písm. c) InfZ ze dne 17. 7. 2026
4. Doručenka datové zprávy – doručení stížnosti obci dne 20. 7. 2026

S pozdravem

Petr Novotný